

1500054-18.2020.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500054-18.2020.8.26.0574 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-18.2020.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050913/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 10178867 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 765/20/129

- DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2050913 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 765/20/129 - DISE-

DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAINE APARECIDA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

JAINE APARECIDA DOS SANTOS e IVAN FELÍCIO DUARTE, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, sob a acusação de no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 20h50min, na Rua Ulisses Ferrari, Jardim Tropical, nesta Cidade e Comarca, traziam consigo 40 (quarenta) porções de "Crack", que pesavam 54,29g, assim positivadas pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 90-92, droga destinada ao consumo de terceiros e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, assim como em outros não identificados, os denunciados associaram-se para a prática do crime de

tráfico de drogas.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/100. Em audiência de custódia, realizada em 22 de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante do réu Ivan foi convertida em prisão preventiva e à ré Jaine, foi concedida liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (fls. 59/63). Alvará de soltura cumprido a fls. 68/69. Mandado de prisão cumprido a fls. 77/79. A denúncia foi ofertada em 18 de março de 2020 (fls. 105/107). Por decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a liberdade provisória ao réu Ivan (fls. 127). Alvará de soltura cumprido a fls. 137/140. Devidamente notificados a fls. 145 e 156, os réus apresentaram Defesa Prévia (fls. 149). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2020, oportunidade na qual houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 153/154). Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados (fls. 296/297 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 301/307). A douta Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus em relação a ambos os delitos com fundamento no artigo 386, incisos I, II, IV, V ou VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio, bem como pela liberação do veículo Fiat/Palio Weekend Stile, placa DCW4980 apreendido nos autos (fls. 311/344).

É, sucinto, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "os policiais militares estavam realizando a fiscalização de praxe quando avistaram três pessoas em atitudes suspeitas. Ao notarem a presença da viatura os agentes empreenderam fuga, motivo por que os patrulheiros foram ao seu encalço. Porém, apenas a denunciada Jaine foi detida, ao passo que os dois sujeitos, até então não identificados, lograram êxito na evasão. Com Jane os policiais localizaram as drogas acima descritas, assim como dinheiro em espécie, oportunidade em que surgiu o seu marido, ora denunciado Ivan. Ambos acabaram confessando que adquiriram aquele entorpecente com a finalidade comercial e, portanto, foram presos em flagrante delito. Ademais, ambos relataram que estavam comercializando drogas nesta urbe há aproximadamente um mês. Portanto, compreende-se que a dupla estava devidamente associada para a prática do crime de tráfico de drogas nesta urbe, de forma estável e permanente. Assim, considerando a quantidade de droga apreendida, a forma como foi descoberta e seu modo de acondicionamento, além das demais circunstâncias da abordagem, tudo permite concluir que as substâncias lhes pertenciam e que as traziam consigo para fornecê-las a consumo de terceiros".

Pois bem, ao ver deste Juízo, tal versão restou apenas parcialmente comprovada.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12), no auto de exibição de fls. 13/14, fotografias a fls. 15/17 e 23/28, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 19/21, bem como por toda prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontestada e recai sobre os réus com relação apenas ao uso de drogas.

O policial militar Carlos Piagentino da Silva, em juízo, relatou "que estava em patrulhamento pelo local na companhia de seu colega de farda Leandro Padilha quando visualizaram Jaine e mais dois indivíduos pelo pasto. Disse que ao surpreendê-los, todos empreenderam fuga a pé, sendo que apenas a ré Jaine foi contida. Contou que acionaram uma policial feminina para realizar a busca pessoal na acusada, momento em que Jaine acabou retirando de seu sutiã um invólucro contendo 38 porções de crack embaladas para venda, além da quantia de R\$ 366,00. Que, em seguida, ela também retirou mais 2 pedras brutas de crack de sua parte íntima, que ainda seriam fracionadas. Informou que Jaine relatou que passava por dificuldade financeira, motivo pelo qual estava vendendo drogas para sustentar sua família e que momentos depois o marido da acusada, o réu Ivan, chegou no local, e este também confessou estar realizando o tráfico de entorpecentes juntamente com sua esposa. Informou que

a droga havia sido desenterrada no local. Disse que Jaine contou que os outros dois indivíduos que estavam em sua companhia eram conhecidos como "Osmar Pretinho" e "Gordinho", sendo que ambos fugiram do local".

O policial militar Leandro Padilha, sob o crivo do contraditório, reprisou a assertiva de seu colega acrescentando "que fizeram uma varredura no pasto de onde a ré Jaine saiu, mas nada de ilícito foi localizado. Também falou que o réu Ivan chegou de carro e que havia duas crianças com ele".

A ré Jaine, em seu interrogatório judicial, negou a traficância de drogas. Relatou "que a pedido de seu marido foi até o local para adquirir R\$ 200,00 em droga para consumo de Ivan. Informou que não foi orientada por seu advogado a assumir a mercancia de drogas no momento de seu interrogatório policial".

O réu Ivan, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que juntamente com sua esposa dirigiram-se até o local para comprarem entorpecentes para seu uso pessoal. Que deu a ela a quantia de R\$ 200,00 e pediu para que descesse do carro para adquirir a droga com os traficantes". Com efeito, verifico que a versão apresentada pelos policiais não encontrou qualquer respaldo com a prova colhida em juízo. Não há qualquer elemento de ligação das drogas encontradas com os réus. Não existem elementos que indicam, com absoluta certeza, que os réus efetivamente estavam comercializando as substâncias. Ademais, a prova apenas apontou que os policiais localizaram droga de forma esporádica e sem qualquer comprovação do efetivo comércio. Em consequência, não há prova suficiente para imputar aos réus o comércio do entorpecente. Emerge do quadro probatório que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal do réu Ivan.

Por fim, sobre a finalidade do porte do entorpecente, pode-se olvidar, no mínimo, do estabelecimento de um quadro de dúvida, que, em matéria penal, deve ser interpretado em favor dos réus. Sobre a questão, confira-se:

"Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao comércio ilegal, devendo, assim, prevalecer a solução mais favorável ao réu". (Apelação nº 108.148-3, 3ª Câmara do E. Tribunal de Justiça - Relator: Onei Raphael).

Certo é que os réus, efetivamente, guardavam com eles, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente. A desclassificação, portanto, deve ser operada.

Da mesma maneira, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei de Drogas), observo que não prova acerca do suposto "animus" associativo entre os réus. Nesse sentido vem ensinando a doutrina: "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, razão pela qual a simples alegação de ser usuário não basta, por si só, para operar a pretendida desclassificação, mormente quando isolada do conjunto probatório, incumbindo ao réu provar que a substância se destinava para exclusivo consumo pessoal. O crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira *societas sceleris* que não se confunde com a simples co-autoria. Não tendo restado caracterizado que a associação era reiterada, a conduta deve ser considerada mais

como uma consequência da ação única que deu origem ao tipo principal que é o tráfico de substância entorpecente. (TJ-PR - ACR: 4866746 PR 0486674-6, Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 18/09/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7743)."

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, DESCLASSIFICO para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 a imputação de cometimento do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra os réus JAINE APARECIDA DOS SANTOS e IVAN FELÍCIO DUARTE. Por outro lado, ABSOLVO os réus JAINE APARECIDA DOS SANTOS e IVAN FELÍCIO DUARTE, já qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita como incursos no art. 35, "caput", da lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Atento a finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa para as circunstâncias do caso é a inserida no inc. II do citado artigo, ou seja, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses em tarefa a ser determinada pela Central de Penas e medidas alternativas da Comarca - CPMA para cada um dos réus.

Por fim, DETERMINO a liberação dos veículos, elencados a fls. 13/14, quais sejam, um FIAT/PALIO WEEKEND STILE, modelo: 2000 -Cor: Cinza, Placa: DCW4980 - Cidade: AVARE - UF: SP - Chassis: 9BD178858Y2154150 RENAVAL: 736261133, bem como a motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, modelo 2010, placa DKK7170, Chassis 9C2KC1550AR174313, cidade de Avaré-SP, nos termos dos artigos 120 e seguintes do Código de Processo Penal, livre de quaisquer ônus. Expeça-se o necessário. Após o Trânsito em julgado, façam as comunicações necessárias. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Avare, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA